

1502115-32.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... (sessenta e cinco reais), fruto do trafico daquele dia, e manuscritos com a contabilidade da venda de entorpecentes.

Em sede distrital, MATHEUS confessou atuar o tráfico local, sendo aquele o primeiro dia de trabalho, pelo qual ganharia a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais).

O réu foi devidamente notificado (fl. 83) e apresentou defesa preliminar às fls.

85/ 89.

Às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502115-32.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502115-32.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2222443/2021 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 19655583 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 132/21/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2222443 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS DA SILVA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

MATHEUS DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 61, II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 14:50 horas, na Rua Canário, nº 10 viela, Taboão, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, durante calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, vendia e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam: 83 (oitenta e três) invólucros de crack, com peso líquido de 20 gramas, 44 (quarenta e quatro) invólucros de cocaína, com peso líquido de 38 gramas e 79 (setenta e nove) invólucros de maconha, com peso líquido de 172,1 gramas, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudos de constatação fls. 19/21 e 61/63).

Consta na denúncia que, no dia dos fatos, o denunciado vendia a um comprador substâncias em um conhecido ponto e venda de drogas, tendo a ação sido presenciada por Policiais Civis que realizavam diligências no local. Percebendo a ação dos policiais, que estavam em campana velada, o comprador evadiu-se do local.

Consta, outrossim, da denúncia que, durante a revista pessoal, em seu poder foi encontrada uma bolsa necessária, contendo 83 invólucros de crack, 44 invólucros de cocaína e 79 invólucros de maconha. Além das drogas, o acusado tinha em seu poder R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), fruto do tráfico daquele dia, e manuscritos com a contabilidade da venda de entorpecentes.

Em sede distrital, MATHEUS confessou atuar o tráfico local, sendo aquele o primeiro dia de trabalho, pelo qual ganharia a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais). O réu foi devidamente notificado (fl. 83) e apresentou defesa preliminar às fls. 85/ 89.

Às fls. 71/72, foi revogada a prisão preventiva do acusado e concedida liberdade provisória mediante medidas cautelares.

Alvará de soltura fora concedida pela antiga Juíza, desta mesma vara (fls. 80/82)

A denúncia foi recebida em 24 de maio 2022. (fls. 105/106)

Em audiência, o réu foi citado, foram ouvidas as testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia, com afastamento da agravante genérica referente à pandemia. A defesa, por seu turno, requereu: a) absolvição por falta de provas; b) pena-base no mínimo legal; c) atenuantes da confissão e da menoridade relativa; d) reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução máxima de 2/3; e) regime inicial aberto, diante da primariedade e da quantidade de pena a ser aplicada; f) PRD, nos termos do art. 44 do CP; g) recurso em liberdade; h) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto Exibição e Apreensão (fls. 06/07), Laudo de Constatação (fls. 19/21), Laudo de Exame Químico-Toxicológico positivo (fls. 61/63), bem como pela prova oral produzida em Juízo.

De outro lado, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

A testemunha Ricardo Lacorte, ouvida em juízo, afirmou que se dirigiram ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda das drogas, e lá chegando, após campana, visualizaram o indiciado efetuando uma venda de droga tendo o respectivo comprador saído na sequência. Assim, procederam à abordagem no réu e após revista pessoal foi encontrada em poder do réu uma bolsa tipo necessária contendo drogas (maconha, cocaína e crack) e certa quantia em dinheiro. Indagado, o indiciado afirmou atuar no tráfico e que era seu primeiro dia de trabalho e iria ganhar R\$ 150,00 - R\$ 200,00.

O réu Matheus da Silva Santos, em juízo, confessou a prática delitiva; disse que estava passando por dificuldades.

Com efeito, a testemunha policial forneceu relato firme e congruente das circunstâncias em que as drogas foram encontradas e dos fatos que levaram à prisão em flagrante do acusado.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

"(...) Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos." (STJ, HC 262582 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, data do julgamento: 10/03/2016.)

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto. Ainda, o acusado confessou a prática da traficância em Juízo.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, para determinar se a droga era destinada a consumo pessoal, “o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, as circunstâncias da abordagem e da apreensão dos entorpecentes (incluindo sua quantidade e a forma de acondicionamento), aliadas à confissão do acusado, conduzem à conclusão segura de que se tratava de tráfico de entorpecentes.

Cumprido frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes. Na mesma linha, a existência de anotações do tráfico não é imprescindível à configuração do crime, pois não é a única forma de se demonstrar a prática das condutas tipificadas no dispositivo em questão.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

“Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência”. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

Por fim, quanto às alegações defensivas relacionadas às dificuldades de obtenção de emprego pelo acusado, observa-se que não interferem na configuração do crime, mormente considerando que são genéricas e que diversas pessoas, atualmente, obtêm sustento lícito mesmo que o façam por meio de atividades informais.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela qual fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa, as quais deixo de aplicar em razão da pena já ter sido fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de maneira que a exaspero, reduzindo-a em 2/3, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos que demonstrem maior possibilidade financeira do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo (1/30 do salário mínimo).

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo. Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MATHEUS DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Poderá recorrer em liberdade.

Assistido pela Defensoria Pública, concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa e archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA